

1503973-98.2020.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273236/2020 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 14487156 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 144/20/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2273236 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503973-98.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503973-98.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273236/2020 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 14487156 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 144/20/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2273236 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GUILHERME DE ANDRADE CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de BRUNO GUILHERME DE ANDRADE CRUZ por incorrer no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta que no dia 04 de novembro de 2020, por volta das 16h45m, na Rua Guido Antônio, próximo ao nº 33, Parque Hippolyto II, o acusado trazia consigo e guardava para comercialização com terceiros aproximadamente 20,47g (vinte gramas e quarenta e sete decigramas) de cocaína, acondicionada em 39 microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/02.

Boletim de Ocorrência às fls. 12/14.

Auto de Apreensão de fls. 15/17.

Laudo de Constatação Preliminar Positivo em fls. 19/21.

Imagens de fl. 48.

Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo de fls. 108/110.

O réu foi citado (fl. 118) e apresentou Defesa Prévia às fls. 122/124.

A denúncia foi recebida às fls. 126/128.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls. 155/156 e mídia).

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 149/154 pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia, pois comprovadas a materialidade e autoria do crime. Para a dosimetria da pena, indicou que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presentes a menoridade e a confissão, mas que não devem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, pugna que não deve incidir o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou alegações finais pelo acusado às fls. 159/175. Requereu pela desclassificação dos fatos ao tipo do art. 37, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa e da confissão, e, na terceira fase da dosimetria, que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo. Pugnou pela fixação de regime inicial diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e que o acusado possa apelar da sentença em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), Auto de Apreensão (fls. 15/17), Laudo de Constatação Preliminar Positivo (fls. 19/21), Imagens (fl. 48), Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo (fls. 108/110), bem como a prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, foi comprovada. Vejamos:

O policial civil Rafael Silva Varuzza relatou em Juízo que estavam divididos em duas equipes e viram o acusado em local de tráfico. Uma equipe captou imagem de uma venda de drogas. Foram até o local e abordaram o acusado, que tinha em sua posse droga e dinheiro. O restante da droga foi encontrado em um cano. O policial Tiago viu o acusado mexer no cano onde a droga estava.

O policial civil Tiago Andrade Pucci em Juízo corroborou na íntegra a versão do policial Rafael.

Interrogado em Juízo, o acusado negou ter vendido droga e alegou que ficou apenas como "olheiro" e depois, a pedido do traficante, transportou a droga até um cano.

Com efeito, confessou parcialmente os fatos, uma vez que as condutas por ele admitidas se amoldam ao tipo penal esculpido no artigo 33 da Lei de Drogas.

Com efeito, a autoria tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi localizado em local conhecido como ponto de traficância, com entorpecentes e dinheiro em sua posse, além de ter confessado parcialmente a conduta.

Ainda, os policiais conseguiram testemunhar e registrar em vídeo uma venda de entorpecente praticada pelo réu (Imagens - fl. 48).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria de sua pena.

De acordo com o art. 59 do Código Penal, não se comprovando circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a atenuante da menoridade relativa, vez que o agente era menor de 21 anos na data dos fatos (art. 65, I, CP), bem como a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Porém, seguindo a Súmula 231 do STJ, não passarei do mínimo legal da pena. Mantenho em 05 anos de

reclusão, e 500 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu, apesar de tecnicamente primário, possui atos infracionais com sentenças de procedência transitadas em julgado na 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Limeira (Processos nº 0000302-06.2015.8.26.0551, nº 0011402-69.2015.8.26.0320 e nº 0000064-79.2018.8.26.0551), que indicam sua dedicação a atividade criminosa. Fixo a pena em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

O valor da pena multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Fixo regime FECHADO para início de cumprimento de pena, ante a pena aplicada e ao fato do tráfico de droga ser equiparado ao crimes hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90) e ainda considerando ser o regime compatível devido a dedicação ao crime. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, I, II e III, CP, tendo em vista o quantum da pena e a natureza do crime. Igualmente, inaplicável o sursis pois o quantum da pena o impossibilita, nos termos do art. 77, caput, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal em face de BRUNO GUILHERME DE ANDRADE CRUZ por incorrer no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Pena fixada em 05 anos de reclusão em regime FECHADO, sem prejuízo do pagamento de 500 dias-multa, cujo montante será calculado em seu mínimo legal.

Reconhece este Juízo o direito do réu apelar em liberdade, tendo em vista que ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, CPP neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos.

P.I.C.

Limeira, 04 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA